

ARRETE n° 016 /MTEPS
déterminant les bases de calcul des cotisations sociales
et la procédure de recouvrement suite à contrôle.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Prévoyance sociale,

- Vu la Constitution;
- Vu le décret n° 0804/PR du 19 octobre 2009, fixant la composition du Gouvernement de la République ;
- Vu la loi n° 6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité sociale;
- Vu la loi n° 5/94 du 28 juillet 1994 modifiant le budget de l'Etat gestion 1994;
- Vu la loi n° 3/94 du 21 novembre 1994, portant Code du Travail de la République Gabonaise ; ensemble les textes modificatifs subséquents ;
- Vu la loi n° 95/619 du 3 août 1995 portant ratification du Traité instituant une Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale;
- Vu la loi n° 27/2008 du 22 janvier 2009 portant Code général des Impôts;
- Vu la loi n° 001/2010 du 15 février 2010 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2010;
- Vu le décret n° 599/PR du 17 juin 1981, fixant les modalités d'application du Code de Sécurité sociale;

ARRETE:

CHAPITRE I: Dispositions générales

Article 1^{er}: Le présent arrêté, pris en application de l'article 97 de la loi n° 6/75 du 25 novembre 1975 susvisée détermine les bases de calcul des cotisations sociales et la procédure de recouvrement suite à contrôle.

CHAPITRE II: Des règles applicables en matière d'assiette de cotisations sociales

Article 2: L'assiette de cotisations sociales est l'ensemble des éléments de rémunérations suivants servant de base au calcul des cotisations:

- le salaire de base conventionnel ou réel ;
- les heures supplémentaires ;

P

- le sursalaire ;
- la prime d'ancienneté ;
- le différentiel sur salaire ;
- les allocations et indemnités de congés payés ;
- les gratifications: la prime de fin d'année, le treizième mois et le quatorzième mois, la prime de rendement, la prime de performance, la prime ou bonus de fin d'année, la prime ou bonus de performance, la prime de bilan, la prime de résultat et la prime exceptionnelle ;
- la prime de responsabilité ;
- la prime professionnelle ;
- la prime d'équipe
- la prime d'assiduité
- la prime de bâche ;
- la prime de représentation ;
- la prime de nuit
- la prime de pénibilité ;
- la prime de vacances ;
- la prime de vie chère ;
- la prime de diplôme ;
- la prime d'intéressement
- la prime ou indemnité de sujétion ;
- la prime de confort ;
- la prime de risque ;
- la prime de technicité ;
- l'indemnité de préavis ;
- l'indemnité de services rendus à hauteur de 50% en cas de départ à la retraite ;
- l'indemnité de services rendus à hauteur de 100% en cas de démission ;
- l'indemnité de licenciement ;
- l'indemnité de logement ;
- l'indemnité d'éloignement, de brousse ou d'expatriation ;
- l'indemnité de fonction ;
- l'indemnité de transport ;
- l'indemnité de véhicule ou de voiture ;
- les commissions ;
- les pourboires ;
- l'allocation complémentaire aux indemnités journalières au titre de la maladie, maternité ou en réparation d'accident de travail ;
- toute autre prime ou indemnité versée contractuellement à un salarié.

Conformément au Code Général des Impôts, les avantages en nature sont évalués comme suit:

- logement: 6% ;
- domesticité: 5% ;
- eau et éclairage: 5% ;
- nourriture : 25% avec un maximum de 120 000 F CFA par personne et par mois.

Article 3: En application de l'article 26 paragraphe 1° du Code de Sécurité Sociale, sont déductibles de l'assiette des cotisations et pour le calcul de celles-ci :

- 1°- les sommes suivantes versées au titre de remboursement des frais professionnels,

aux travailleurs salariés, définis à l'article 5 ci-dessous:

- l'indemnité de déplacement ;
- l'indemnité d'entretien véhicule ;
- l'indemnité de caisse ;
- l'indemnité de voyage ;
- l'indemnité ou frais de mission ;
- l'indemnité de blanchissage ;
- l'indemnité de repas ;
- l'indemnité ou prime de panier ;
- l'indemnité de carburant ;
- l'indemnité de froid ;
- l'indemnité de chaleur ;
- l'indemnité pour frais de scolarité ;
- l'indemnité pour services rendus dans le cadre d'un départ volontaire suite à un plan social ;
- l'indemnité de comité d'entreprise ;
- l'indemnité kilométrique ;
- la prime de salissure ;
- la prime vestimentaire ;
- la prime de beauté ;
- la prime de coiffure ;
- les frais de formation ;
- les frais d'insalubrité ;
- les jetons de présence.

2°- La prime de solidarité.

3°- Les indemnités ou allocations versées par l'employeur sous forme de prestations sociales ou assimilées, lorsque ces versements sont autorisés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

4°- Les prestations servies en exécution du Code de Sécurité Sociale, qu'elles soient en espèce ou en nature.

Article 4: L'indemnisation des travailleurs salariés des frais mentionnés à l'article 3 paragraphe 1° ci-dessus s'effectue sous la forme soit :

- de remboursement des dépenses réelles engagées;
- d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, leur déduction de l'assiette de cotisations est subordonnée à l'utilisation effective desdites allocations conformément à leur objet. La preuve de l'utilisation réelle de ces allocations conformément à leur objet incombe à l'employeur.

CHAPITRE III: Des définitions

Article 5 : Au sens du présent arrêté, les expressions suivantes sont définies comme suit :

- le salaire désigne toutes sommes ou rémunérations versées par l'employeur au travailleur en contrepartie d'un travail effectué.

- le **salaire soumis à cotisation** désigne toutes rémunérations versées au travailleur et entrant dans l'assiette de cotisations en contrepartie d'un travail effectué dans l'intervalle de 20 jours ou 173,33 heures de travail effectif ;
- l'**avantage en nature** désigne l'ensemble des biens, produits ou services servis gratuitement ou quasi gratuitement à un travailleur par son employeur et résultant des dispositions conventionnelles, contractuelles de travail ou d'un usage.
- la **prime** est une somme d'argent versée par l'employeur au travailleur en sus du salaire normal soit à titre de récompense ou d'encouragement, soit à titre de remboursement de certains frais.
- l'**indemnité** est un élément de rémunération ou de salaire versé à un salarié, destiné à compenser une augmentation du coût de la vie ou à rembourser une dépense inhérente à l'exercice de sa profession, de sa fonction ou de son emploi.
- la **gratification** représente une somme d'argent versée par l'employeur au travailleur en guise de récompense de sa performance.
- l'**allocation de congés** constitue la fraction de rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
- la **commission** est une somme d'argent versée en contrepartie d'un effort fourni ou de sa productivité exceptionnelle.
- le **pourboire** est une somme d'argent versée par un tiers, client de l'employeur, au salarié, à l'occasion de ses fonctions, en reconnaissance ou en remerciement de la qualité de son service.
- les **frais professionnels** constituent des sommes d'argent versées au salarié pour le couvrir des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi.

CHAPITRE IV: De la procédure de recouvrement suite à contrôle

Article 6: Les créances dues à la suite d'un contrôle sont réputées exigibles dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle l'employeur accuse réception de la notification de l'état de redressement.

Article 7: Les contestations formulées par l'employeur contre les sommes mentionnées à l'article 6 ci-dessus sont portées devant la Commission de Recours gracieux conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi n° 6/75 du 25 novembre 1975 susvisée.

Article 8: Lorsqu'un employeur ne s'exécute pas dans le délai de quinze jours fixé à l'article 6 du présent arrêté et en l'absence de contestation formulée de sa part, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception lui est adressée, l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la notification.

Si la mise en demeure reste sans effet, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut, indépendamment de toute action pénale, émettre un avis à tiers détenteur ou délivrer une contrainte visée et rendue exécutoire par le Président du Tribunal compétent.

Article 9 : La contrainte qui comporte tous les effets d'un jugement est signifiée par acte d'huissier.

Toutefois, son exécution peut être interrompue par une opposition motivée, formulée par le débiteur auprès de la juridiction compétente.

Article 10: Le présent arrêté, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 29 AVR. 2010

Maxime NGOZO ISSONDOU
Maxime NGOZO ISSONDOU





confédération patronale gabonaise

Libreville, le

23 juillet 2010

V / Réf. :

N / Réf. :

RL/RM

Circulaire "texte" N° 037/10

Objet : arrêté n°037

Madame/Monsieur le Directeur Général,

Vous voudrez bien trouver ci-joint, l'arrêté N°037/MTPES, précisant les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales, émanant du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale.

Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté N°16/MTEPS du 29 avril 2010 et apporte deux modifications :

- il ne définit plus de façon exhaustive l'assiette des cotisations sociales,
- il limite l'assiette aux frais professionnels et aux indemnités des avantages en nature.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions de croire, Madame/Monsieur Directeur Général, à l'assurance de notre considération distinguée.

Le Président

Henri-Claude OYIMA

Immeuble "Les Frangipaniens" — Boulevard de l'Indépendance
Boîte Postale 410 — Libreville (République Gabonaise)
Tél. : (241) 76 02 43 — Fax : (241) 74 86 52
e-mail : infocp@confederation-patronale-gabonaise.org
web : www.confederation-patronale-gabonaise.org

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

REPUBLIQUE GABONAISE
UNION-TRAVAIL-JUSTICE

ARRETE n° 037/MTEPS

précisant les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives
d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales.

**Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Prévoyance sociale,**

- Vu la Constitution ;
- Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009, fixant la composition du
Gouvernement de la République ; ensemble les textes modificatifs
subséquents ;
- Vu la loi n° 6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité sociale ;
- Vu la loi n° 5/94 du 28 juillet 1994 modifiant le budget de l'Etat gestion 1994 ;
- Vu la loi n° 3/94 du 21 novembre 1994, portant Code du Travail de la
République Gabonaise ; ensemble les textes modificatifs subséquents ;
- Vu la n° 95/619 du 3 août 1995 portant ratification du Traité instituant une
Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale ;
- Vu la loi n° 27/2008 du 22 janvier 2009 portant Code général des Impôts ;
- Vu la loi n° 001/2010 du 15 février 2010 déterminant les ressources et les
charges de l'Etat pour l'année 2010 ;
- Vu le décret n° 599/PR du 17 juin 1981, fixant les modalités d'application du
Code de Sécurité sociale ;
- Vu les nécessités de service ;

ARRETE :

Article 1^{er} : Le présent arrêté pris en application des dispositions de l'article 97 du Code de Sécurité sociale, précise les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales.

Article 2 : Par frais professionnels, on entend l'ensemble des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de son contrat de travail ou de ses missions.

Ces charges peuvent être directement payées par l'entreprise ou remboursées au salarié sous la forme de forfait ou en fonction de leur montant réel. Elles peuvent figurer ou non sur les bulletins de salaires.

Article 3 : Les remboursements de frais professionnels susvisés sont exclus de l'assiette des cotisations à condition qu'ils soient utilisés conformément à leur objet et ne soient pas exagérés. La charge de la preuve de l'utilisation professionnelle incombe à l'employeur.

Article 4 : Sont assimilées aux avantages en nature, les indemnités ayant le même objet, versées aux salariés pour couvrir les frais de logement, de domesticité, d'eau et d'électricité et de nourriture.

Ces indemnités sont assujetties aux cotisations dans la limite des taux prescrits par le Code général des impôts.

Article 5 : Le présent arrêté, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n°16/MTEPS du 29 avril 2010, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le **22 JUIL. 2010**

Par le Ministre du Travail,
de l'Emploi et de
la Prévoyance sociale,

Maxime NGOZO ISSONDOU

